

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5090/2552

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอริยาพาณิชย์
บริษัทแอฟริกา-ดรีมมิ่ง จำกัด
นายวิโรจน์ นทีธร

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 260

คดีที่โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระเงินอันเป็นคดีประธานศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี คดีถึงที่สุดไปแล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้อายัดเงินที่ผู้คัดค้านถึงกำหนดชำระแก่จำเลยไว้ชั่วคราว จึงยังมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาเท่าที่จำเป็นเพื่อบังคับตามคำพิพากษามาตรา 260 (2) เท่านั้น เมื่อโจทก์ขอออกหมายบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของผู้คัดค้านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้โจทก์แล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้โต้แย้งการบังคับคดีดังกล่าว ดังนั้น ปัญหาว่าผู้คัดค้านมีหนี้หรือเงินอันใดที่ต้องชำระให้แก่จำเลยตามหมายอายัดชั่วคราวหรือไม่ ถึงแม้จะพิจารณาต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินได้ตามเช็ค 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 1,376,946 บาท และยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดเงิน 1,260,000 บาท ของบริษัทแอฟริกา - ดรีมมิ่ง จำกัด ผู้คัดค้านซึ่งถึงกำหนดชำระแก่จำเลยไว้ชั่วคราว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้ว่าจ้างจำเลยก่อสร้างอาคารเป็นเงิน 9,000,000 บาท และผู้คัดค้านได้ชำระเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายไปแล้วก่อนที่โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลย จึงไม่มีหนี้ค่าก่อสร้างที่จะต้องชำระให้แก่จำเลยอีก ดังนั้น ผู้คัดค้านไม่สามารถส่งเงินที่โจทก์ขออายัดมายังศาลได้ ขอให้เพิกถอนหมายอายัด

โจทก์ไม่ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำสั่งอายัด ยกคำคัดค้าน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีได้ความว่า คดีที่โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระเงินอันเป็นคดีประธาน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี คดีถึงที่สุดไปแล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้อายัดเงินที่ผู้คัดค้านถึงกำหนดชำระแก่จำเลยไว้ชั่วคราว จึงยังมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาเท่าที่จำเป็นเพื่อบังคับตามคำพิพากษามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260 (2) เท่านั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ว่า โจทก์ขอออกหมายบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของผู้คัดค้านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้โจทก์แล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้โต้แย้งการบังคับคดีดังกล่าว ดังนั้น ปัญหาว่าผู้คัดค้านมีหนี้หรือเงินอันใดที่ต้องชำระให้แก่จำเลยตามหมายอายัดชั่วคราวหรือไม่ ถึงแม้จะพิจารณาต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย"

จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ จันทรา-เอกชัย ชินณพงศ์-ชวลิต สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>